安顺市西秀区蔡官镇“9·28”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：西秀区“9·28”一般高处坠落事故调查组

编制时间：2024年11月

西秀区蔡官镇“9·28”一般高处坠落事故调查报告

2024年9月28日18时左右，工人张*在西秀区蔡官镇贵州天源实业发展有限公司所出租的厂区内作业时从钢架大棚上坠落受伤，随后被送往贵航三0二医院进行救治，当日20时左右，伤者经医治无效后死亡。经公安勘验调查排除刑事案件后，根据区政府安排，区应急局牵头开展事故调查。

为及时查清事实真相，依法依规追究相关责任单位及责任人责任、依法开展相关调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《贵州省安全生产条例》等法律法规及安顺市西秀区人民政府办公室《关于成立区级生产安全事故调查组的通知》（西府办发（2011）151号）及区人民政府批复同意的《关于成立西秀区蔡官镇天源洗煤厂“9·28”一般高处坠落事故调查组的请示》（西区应急管呈〔2024〕84号）规定，由区应急局牵头，区公安分局、区总工会、区人社局、区工信局、蔡官镇人民政府参与，同时邀请区纪委区监委、区人民检察院参加，成立了西秀区蔡官镇“9·28”高处坠落事故调查组（以下简称“9·28”高处坠落事故调查组）对事故情况展开调查。

“9·28”高处坠落事故调查组本着科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘验、调查取证、

查阅资料，及时准确地查清了事故经过、事故原因和事故损失，查明了事故性质，认定了事故责任，总结事故教训并提出整改措施，现就调查结果报告如下:

经调查认定，西秀区蔡官镇“9·28”高处坠落事故是一起因场地内安全管理不到位、作业工人违规操作导致的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

事发点正在进行的施工内容为“烘干厂”钢架大棚连接处水槽更换。因两座钢架大棚均呈斗拱形，连接处为大棚顶部最低点，自然降水会在此处汇集，顺水槽流到指定地方。现有水槽因为布设时间久远已生锈破损存，存在漏水至大棚内部场地的情况，故大棚所有者朱*找来杨*，将更换水槽事宜发包给杨*，由杨*组织人员进行施工作业。更换水槽工程总价2600元，预计工期为1.5天。杨*找来的工人张*在钢架大棚顶上行走时不慎坠落发生事故。

二、事故发生单位及相关单位概况

（一）工程发包方：朱*，自然人，男，57岁，贵州省安顺市西秀区蔡官镇****，身份证号：522521**********。事发点“烘干厂”实际经营者，朱*儿子朱*也协助参与该“烘干厂”的经营活动。朱*通过电话、微信联系杨*，将“烘干厂”钢架大棚上方水槽更换事宜发包给杨*，包工不包料，总价2600元，做完后结算。双方口头协定，未签订合同。

（二）施工组织者：杨*，自然人，男，47岁，贵州织金县实业乡****，身份证号：522425**********。杨*从

朱*处承包到水槽维修工程后，找来邵付超、魏*家、张*（死者）三人，于9月28日上午前往事发现场开始作业。杨*与张*等三名工人口头约定，计划工程做完后，4人平均分2400元，剩余200元用作工作期间的伙食费，共计2600元。

（三）事发点“烘干厂”：事发“烘干厂”原为贵州天源实业发展有限公司建设的内部资产，后经转让，现所有权属于朱*。目前朱*聘有4名工人，主要开展业务为收取各洗煤厂洗选煤后剩余的尾料泥煤，进行烘干、配料后再次进行销售。“烘干厂”除所占地块是租赁以外，其余设备、机械、钢架大棚等设施均属朱*所有，该“烘干厂”并未注册工商营业执照，朱*以自然人名义开展经营，负责“烘干厂”各项事务对接，但因其文化程度较低，涉及文字性的事宜均会叫上其子朱*，如签合同及协议时，有时会让朱*签字，朱*协助朱*开展经营。此外，“烘干厂”如需面临检查、保险购买等事宜，可与贵州天源实业发展有限公司负责人商量，以贵州天源实业发展有限公司名义开展。

（四）“烘干厂”场地出租方：贵州天源实业发展有限公司。成立于2014年3月28日。持有：（1）营业执照，统一社会信用代码：91520400096865****,法定代表人：余江（贵州天源实业发展有限公司实际经营者为余*，全权负责公司业务。余*因个人原因不能担任法定代表人，公司法定代表人余江为余*侄子，余江现在外省务工，不参与该公司的生产经营活动。余*为该公司主要负责人）。注册资本：肆仟贰佰万圆整。住所：贵州省安顺市西秀区市东路商住楼D栋

-2-4号右。经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营：法律、法规、因务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。煤炭洗选、加工、销售；矿产品购销。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。营业期限：长期。

贵州天源实业发展有限公司从蔡官镇人民政府处租赁位于大坝煤炭交易市场的56.874亩土地，并将所租土地建设成煤炭洗选加工场地，后因经营不善，将已建成的煤炭洗选加工场地分块出租，部分设备设施进行转让。余*将场地中2600平方米的土地出租给朱*及曾某山（承租方由朱*及曾某山签字，曾某山后退出与朱*的合作），双方签订有《土地/厂房租赁合同》，该合同签订时间为2021年5月15日，曾某山退出后双方未重新签订协议，但余*继续将场地出租给朱*一家，双方租赁关系实际存续。除去出租给朱*的2600平方米地块以外，余*将剩余场地出租给蔡某林。

三、其他涉及单位核实情况

事故调查期间，事故相关方向调查组报告，朱*所经营的“烘干厂”是以公司名义开展业务。后经调查，截止事故发生，朱*名下并未注册有市场经营主体。朱*儿子，即朱*，名下注册有一家公司，名称为安顺市宏顿贸易有限公司，经调查组前往市场监督管理部门及税务部门调取资料显示，该公司并未实际开展经营。朱*注册该公司是准备将来在其他

地方开展洗选煤业务，但朱*在其他地方新租用地块截止目前仍未完成建设，故未开展经营。

四、事故现场勘验情况

事故发生地位于贵州省安顺市西秀区蔡官镇大坝煤炭交易市场贵州天源实业发展有限公司所出租给朱*的地块上，该地块上方建设有一“烘干厂”，“烘干厂”产权为朱*所有，占地面积约为4亩。“烘干厂”建设有两座相邻钢架大棚，两大棚高度相等，约为13m。钢架大棚呈斗拱形，相邻处均为斗拱顶棚最低点。事发前工人正在更换维修水槽，水槽位于顶棚最低点下方0.5m处，走向与两大棚交线平行。工人坠落处距地面垂直高度13m，顶棚坠落处形成一近似直角梯形的空洞，面积约为1.5㎡。

五、事故发生经过和医疗救治情况

（一）事故发生经过

事发点“烘干厂”因水槽使用时间较长，生锈破损存在漏水至“烘干厂”内现象，朱*准备对水槽进行更换维修，顺便对两根大棚支撑柱进行更换。朱*于2024年9月7日电话联系到杨*，但杨*说近期在忙，过段时间再细谈。9月27日，两人再次联系，杨*让朱*准备好维修所需相关材料，谈妥价格后杨*叫上张*、邵付超、魏*家三名工人，于9月28日进场作业。

9月28日上午，8点34分，杨*在张*等三名工人均到达“烘干厂”后打电话给朱*，让他到现场进行安排作业，朱*到现场讲了工作内容，口头强调了注意安全后杨*随即进行现场分工。几人的分工为：杨*、邵付超在顶棚上切割维

修更换水槽，魏*家及张*在地面更换大棚支撑柱、通过绳索给高处作业的工人传递材料、工具，另外，朱*还安排有一名“烘干厂”工人王*佑在现场协助几人作业。在高处作业的工人到达水槽维修处的方式为：从“烘干厂”入口处通过的钢制焊接楼梯爬到大棚上，踩着大棚顶部走到入口对面水槽所在地方进行维修。

中午12时杨*等几人吃过午饭休息不久后保持最开始的分工继续作业。下午16时左右，大棚支撑柱更换完成，魏*家及张*也到顶棚处参与水槽更换作业。下午18时10分左右，考虑到张*住得较远，杨*让张*先下班，其余三人留下收整工具。18时14分，张*在顶棚上走了10多米后，脚下的透明彩钢瓦顶突然破裂，张*身体失衡垂直坠落至地面。

（二）事发后伤者医疗救治过程。

张*坠落至地面后，在下方搬运材料的王*佑立即跑过去查看张*的伤情，张*口鼻流血，但仍有意识。杨*见状立即拨打了朱*的电话。18时20分左右，朱*及其家人赶到现场，杨*等三人也先后从大棚顶下来，考虑到救护车来回需要更多时间，就将张*抬上朱*开的皮卡车将其送往医院。18时22分，杨*在车上拨打了120急救电话，接线的贵航三0二医院了解情况后告知会派医生在医院门口等候，确保张*及时得到治疗。约半小时后到达医院，进行急救，2024年9月28日20时25分，经抢救无效后医院宣布张*死亡。

六、人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡、0人受伤，死者信息:张*，男，贵州省普定县猫洞乡****，身份证号:522527**********。

七、事故直接经济损失

经多方协调，由朱*、杨*共计支付张*家属13.85万元丧葬费及部分前期赔偿，后续赔偿事宜张*家属表示将通过司法渠道解决，蔡官镇人民政府出于人文关怀补助张*家属1万元。具体经济损失目前尚无法准确统计。

八、事故原因分析

（一）直接原因分析

安全意识淡薄，冒险进入危险场所；站立/行进面强度不足；未系安全带进行高空作业。

通过现场勘验和调查，张*等人开展水槽维修均要行走通过大棚屋顶，屋顶呈斗拱形，不便于人的作业及行走。其他几名工人在屋面行走时是踩在钢质主横梁上方的彩钢瓦上，张*行走的屋面距主横梁水平距离约为两米，其坠落处的彩钢瓦下方没有钢结构直接支撑，加之屋面铺设彩钢瓦时间久远，材料强度不足以支撑成人站立行走，张*安全意识淡薄，未穿戴任何劳动防护用品、直接踩踏屋面时，透明彩钢瓦破裂，从高处坠落至地面导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.贵州天源实业发展有限公司，作为事发场地的出租单位，对场地内的承租单位安全生产工作负有进行统一协调、管理职责，该公司未组织建立安全风险分级管控制度；未建立健全并落实安全事故隐患排查治理制度；未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未加审查就将场地出租给不具备安全生产条件或资质的个人；未与承租方签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责；未

及时发现并制止不具备高空作业资格的工人在场地内从事高空作业是事故发生的原因之一。

经调查，贵州天源实业发展有限公司将建成的煤炭洗选加工场地厂区内的“烘干厂”打包转让，“烘干厂”所占地块进行出租。“烘干厂”现有的四名工人是以贵州天源实业发展有限公司购买保险，有今年6月签订的保单。有相关检查时是以该公司名义迎检。贵州天源实业发展有限公司未能对已出租的场地进行统一协调管理，调查组要求该公司提供安全生产相关资料、隐患排查治理制度、安全检查巡查相关记录等资料，该公司仅能提供《天源煤业厂区安全管理制度》及数张厂区内部现场的照片。

2.余*，作为贵州天源实业发展有限公司主要负责人，安全意识树得不牢，未认真履行主要负责人作为公司安全生产第一责任人的安全生产管理职责，经调查，余*未组织建立并落实全员安全生产责任制，未督促建立安全风险分级并采取相应的管控措施，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未有效督促检查本单位安全生产工作是事故发生的原因之一。

3.自然人朱*，将水槽维修工程发包给不具备相应资质的个人，未对施工现场开展隐患排查治理，未有效制止不具备高空作业资格的工人在“烘干厂”从事高空作业是事故发生的原因之一。

4.自然人杨*在不具备相应资质的情况下承接项目工程，未审查工人是否具备特种作业资格的情况下就安排工人

进行高空作业；组织人员施工前未对工人进行安全技术教育及交底；未向所组织的工人提供劳动防护用品且未监督、教育工人按照使用规则佩戴、使用是事故发生的原因之一。

九、事故责任划分与追究

依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）、《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）的规定，对事故相关单位及责任人提出如下处理建议：

（一）工人张*，安全意识淡薄，未穿戴任何防护用品、未系挂安全绳冒险在强度不够的屋面行走、作业，未有效识别施工现场存在的事故隐患，后因大棚屋顶破裂坠落至地面导致事故发生。对事故的发生负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其行政责任。

（二）贵州天源实业发展有限公司，未有效开展所出租场地内的安全生产工作，未统一进行协调管理工作；未组织建立安全风险分级管控制度；未建立健全并落实安全事故隐患排查治理制度；未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未加审查就将场地出租给不具备安全生产条件或资质的个人；未与承租方签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责；未及时发现并制止不具备高空作业资格的工人在场地内从事高空作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[1]、《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款[2]的相关规定。

---

1 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[3]的规定、《贵州省应急管理部门安全生产行政处罚裁量权基准（2023年版）》第39项[4]的规定，建议由西秀区应急管理局对贵州天源实业发展有限公司处****罚款的行政处罚。

(三)余*，作为贵州天源实业发展有限公司主要负责人，安全意识树得不牢，未认真履行主要负责人作为公司安全生产第一责任人的安全生产管理职责，未组织建立并落实全员安全生产责任制，未建立安全风险分级制度并采取相应的管控措施，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未督促检查本单位安全生产工作是事故发生的原因之一，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[5]，第二十一条第（五）项[6]的规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[8]的规

除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

2 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

3 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

4 裁量阶次：情节较轻；适用条件：造成1人死亡，或者5人以下重伤（包括急性工业中毒），或者经济损失不满600万元的。裁量标准：处三十万元以上七十万元以下的罚款。

事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

5 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

6 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责 ：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

7 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

定，建议由西秀区应急管理局对贵州天源实业发展有限公司主要负责人余*处****罚款的行政处罚。

（四）自然人朱*，将水槽维修工程发包给不具备相应资质的个人，未对施工现场开展隐患排查治理，未有效制止不具备高空作业资格的工人在“烘干厂”从事高空作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条，第二十一条第（五）项[9]的规定，根据《中华人民共和国刑法》（修正案六）第一条第一款[10]，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款第（一）项[11]的规定，建议将朱*移送公安机关做进一步调查处理。

（五）自然人杨*，在不具备相应资质的情况下承接项目工程，未审查工人是否具备特种作业资格的情况下安排工人进行高空作业；组织人员施工前未对工人进行安全技术教育及交底；未向所组织的工人提供劳动防护用品且未监督、教育工人按照使用规则佩戴、使用，其行为违反了《建筑工程安全生产管理条例》第二十条[12]，《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.3[13]，《中华人民共和国安全生产法》第三

---

8 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

9 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责 ：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

10 将刑法第一百三十四条修改为：“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。”

11 实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；

12 施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

13 高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术教育及交底，并应配备相应防护用品。

十条第一款[14]、第四十五条[15]的规定，根据《中华人民共和国刑法》（修正案六）第一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款第（一）项的规定，建议将杨*移送公安机关做进一步调查处理。

十、事故防范和整改措施

（一）贵州天源实业发展有限公司应严格落实安全生产主体责任。组织建立健安全生产管理制度，完善安全风险分级管控和隐患排查治理制度，建立外来人员管理制度，配齐具备相应资质的安全管理巡查巡检人员，及时发现并消除事故隐患。

（二）贵州天源实业发展有限公司主要负责人要持续强化对承租单位的审查工作。与承租方签订专门的安全生产管理协议、约定各自的安全生产管理职责，对承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改，确保场地内事故隐患得到及时消除。

（三）行业主管部门及有关乡（镇）、街道办事处人民政府应按照省、市、区安全生产“打非治违”有关工作要求，强化日常监督检查和隐患排查，尤其是对事故易发区域、行业加大检查频次，确保安全风险得到有效管控，事故隐患及时消除，预防类似事故再次发生。

“9·28”高处坠落事故调查组

14 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

15 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。